

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 907/2539

นาง รวยพร รุทธระวณิช
บริษัท เทเวศร์แมนชั่น จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143

สัญญาประนีประนอมยอมความถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของคำพิพากษาจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้ต่อเมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่นๆ

คดี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอม
ความระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ฉบับ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2537 โดยเฉพาะสัญญา
ข้อ 4 ความ ว่า จำเลย ตกลง จะ โอน กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สิน ส่วนกลางของ อาคารชุด
เทเวศร์แมนชั่น ได้ แก่ ที่จอดรถ จำนวน 57 คัน ห้อง อบ ใอน้ำ ชาวด่น่า ห้องโถง
ซูปเปอร์มาร์เก็ต ห้องพัก ผ่อนให้ แก่ นิติบุคคล อาคารชุด เทเวศร์แมนชั่น ใน สภาพ
เรียบร้อย ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2537 โดย จำเลย รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย และ
ค่าธรรมเนียมใน การ โอน แต่เพียง ผู้เดียว หาก ไม่ปฏิบัติ ตามยอม ใช้ ค่าเสียหาย
แก่ โจทก์ อีก ต่างหาก เป็น เงิน 350,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ 31
ธันวาคม 2537

จำเลย ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาล มี คำสั่ง แก้ไข สัญญา ประนีประนอม ยอมความ อ้างว่า มี ข้อผิดพลาด เล็กน้อย หรือ มี ข้อ ผิดหลง เล็กน้อย โดย แก่ จาก"ที่จอดรถ

ยนต์ จำนวน 57 คัน " เป็น ว่า "ที่จอดรถ " ดัด"ห้อง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้องพัก ผ่อน
" ออก ไป และ เพิ่มเติม"ห้อง ออกกำลังกาย " เข้า ไป แทน

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ยกคำร้อง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เห็นว่า ข้อเท็จจริง ฝ่าย จำเลย จะ มี อยู่อย่างไร ย่อม
เป็น หน้าที่ ของ ทนายความ ของ จำเลย ที่ จะ ตรวจสอบ ก่อน ทำสัญญา
ประนีประนอม ยอมความ กับ โจทก์ เมื่อ ได้ มี การ ทำ สัญญา ประนีประนอมยอม
ความ และ ศาล พิพากษา ตามยอม แล้ว ย่อม ผูกพัน จำเลย ตาม นั้นสัญญา
ประนีประนอม ยอมความ ดังกล่าว ถือว่า เป็น ส่วน หนึ่ง ของ คำพิพากษาจะ แก้ไข
ข้อผิดพลาด ได้ ต่อเมื่อ เป็น ข้อผิดพลาด เล็กน้อย หรือข้อ ผิดหลง เล็กน้อย อื่น ๆ
ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 143 วรรคแรก แต่ ข้อ ที่ จำเลย
ขอแก้ นั้น เป็น การ ดัด จำนวนที่จอดรถยนต์ และ สถานที่ บางส่วน ออก ไป เพิ่ม
สถานที่ ใหม่ เข้า มา แทนซึ่ง เป็น การ เปลี่ยนแปลง จำนวน และ สถานที่ ผิด ไป
จาก เดิม มิใช่ ข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือ ข้อ ผิดหลง เล็กน้อย จำเลย ไม่อาจ จะ ขอ
แก้ไข ได้ ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วย กับ คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ฎีกา ของ จำเลย พัง
ไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุนิทร นักวิเชียร-ถวิล อินทรักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) มีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับวินิจฉัยว่าสัญญาประนีประนอมยอมความถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษา(ที่ไม่ถือดังนี้ก็มีหลายฎีกา)คงจะถือว่าเมื่อต้องพิพากษตามยอมแล้วสัญญาประนีประนอมยอมความก็เลยกลายเป็นคำพิพากษาใช้บังคับระหว่างคู่ความที่ตกลงยอมความกันไปด้วยความจริงสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นนิติกรรมสองฝ่ายที่ผูกพันระหว่างคู่สัญญาที่ตกลงประนีประนอมยอมความกัน(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา149)ส่วนคำพิพากษตามยอมเป็นการแสดงเจตนาของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา141ซึ่งต้องบังคับกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการแสดงเจตนาไม่ใช่นิติกรรมเป็นคนละเรื่องคนละตอนกันที่บังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้เลยก็เพราะมีสัญญาระหว่างคู่ความและมีคำพิพากษตามยอมไม่ใช่เรื่องสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาถ้าไม่มีคำพิพากษตามยอมก็บังคับคดีกันไม่ได้สัญญาประนีประนอมยอมความจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาย่อมไม่ได้ (2) คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ถือว่าสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาแต่ที่ไม่ยอมให้แก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้ก็เพราะไม่ใช่เรื่องแก้ไขเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยจำเลยไม่อาจขอแก้ไขได้คงวินิจฉัยถูกต้องในข้อที่ว่ามิใช่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยดังกล่าว (3) ฟังสังเกตว่าถ้ายอมให้แก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้ก็เท่ากับยอมให้แก้ไขเจตนาของคู่สัญญาในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

นั่นเองซึ่งศาลจะกระทำมิได้โดยหลักคู่สัญญาเท่านั้นจะต้องตกลงแก้ไขกันจะทำตาม
ลำพังฝ่ายเดียวย่อมไม่ได้เพราะเป็นนิติกรรมสองฝ่ายแต่คู่สัญญาอาจตกลงกันภาย
หลังในชั้นบังคับคดีแก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความที่มีคำพิพากษาตามยอมไป
แล้วได้แก้ไขกันขนาดไหนก็ได้ไม่ใช่เรื่องแก้ไขคำพิพากษา ? ไพจิตรบุญญพันธุ์?